

מ:

עין משפט
נר מצוה

עב א מ״י פ״ד מהל' מכירה הל' א סמג
לחזון קע טוש״ע ח״מ ס״
רלא סעיף כ:
עג ב מ״י שס פ״ח הלכה
ח סמג עשין שס
טוש״ע ח״מ ס״ רכח סעיף
יט:

עַד ג' מִי" שֶׁס פֶּכ"ו ה'ל'
ב ועיין בהשגות
ובמ"מ סמוג עשין פב
טוש"ע ח"מ סי' רכ סעיף
: 7

עַה ד ה מ״י שם פ״ח
הל' ט י סמג לאוין
קע טוש״ע ח״מ ס״י רכח
סעיף כ:

עו ו מי" פ"ו מהלכות
שאלה ופקדון הל' ט
סמג עשין פח טוש"ע ח"מ
ס' רנב סעיף ו:

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה דמי.
בכחיימא וכו' לשון אחר
ברדננייתא אומנות. נ"ב
עיינ פרק השואל סוף דף
גט: (ב) ד"ה אס וכו'
ממחזו הס"ד ואח"כ מ"ה
הא מני דקמני:

[illegible]

מכת"י).

המפקיד פרק שלישי בבא מציעא

אל ישתכר יותר על שותות. הא עד שמות משתכר ומתקמח רב יהודה היה מונא שמינו לו יותר ולמה הניח מלהרויח עד שמות: **במזופפין** שנו. וא"ת כל שכן דבלע טפי כדאמרין לעיל באתרא דמר חפו בכופרא דמיין טפי ו"ל היינו חדש אבל יאן שכר בלי חפז בולע יותר אי נמי הסם צלי אבל הכא ששמן לא בלע כיון שהוא יאן:

לחורדיה לא מורבן. וז"ל ויתן לו מוכר ללוקח לוג ומחצה שמרים שיערב עדיין וימכור וי"ל דמייירי מתני' אפי' אין השמן צעין ללוקח מעט מעט ומכרו או אכלו: **לערב חבטא אסור לערב.** וז"ל ויניח משום דלית ליה מחילה ולעולם מותר לערב וי"ל דמתניתין נמי מייירי אפי' כשהשמן עדיין צעין והתם אין שייך מחילה כיון שיכול לתקן כי יאמר לו קח השמרים וערב בשמן ולרב פפא דאמר דטעמיהו משום מחילה סבר דהשמן אינו צעין דאלו הוה צעין לא שייך ביה מחילה אי נמי סבר דלף ע"פ שהוא צעין שייך ביה מחילה כיון דמדדו מזוקק:

דְּרַבְרִי ר"י אָסוּר. וְהָיָה וְלִמָּחָה מוֹתֵר וְטַעֲמָא דְּמִקְצֵל מִשּׁוּם דְּלִית לֵיהּ מַחִילָה וְי"ל דְּרַב פַּפֵּא סָבַר דְּלִמָּד וּבִקֵּר אִיכָא הִכּוּכָה דְּלֵאלָא מַחִילָה דְּמִסְתַּמָּח לֹא רַבָּה לִיתָן מֵאֲמִתִּים וְזוּ עַל הַלְמֵד בְּלֹא בִקֵּר אִלֵּל הִכָּא לְגוּב וּמִחֲלָה שְׂוֹא דְּרַב מוּעֵט; מְדַלָּה עֵירַב אֲחֻלֵּי אֲחִילִי:

זבון וזבין תגרא איקרי. מיירי שלא
היה מואל למכור ביוקר יותר
משלקחו לכך א"ל אדעתא דהכי
קניט ממני שהיית יודע שאעבד לוג
ומחאה כדי שארויט קמט:

לא אמרו שמן עבור אלא דמובר.
 פ"י לא אמרו הפסד של עכירת
 פקטים אלא למוכר דכשנותן ללוקח
 שמן מזווקק אינו מחסר לו כלום
 וממאה לוג נשציל הפקטים כי אם
 לוג וממאה נשציל השמרים מיהו
 עברה על שייכא כל כך בפקטים
 אלא בדבר המתערב כמו שמרים
 וי"ל דלא אמרינן הפסד של עכירת
 השמרים אלא למוכר שאם מוכר
 כשהוא מזווקק מקבל עליו לוקח נשציל
 השמרים לוג וממאה והמוכר מרויח
 השמרים וכשהוא מוכר שמן עבור
 נותן ממאה לוגין שלמים שמן עבור
 ומפסיד השמרים ע"י מה שמכר
 כשהוא עבור וכשמוכר מזווקק לא קרי
 הפסד לוקח אע"פ שמפסיד שמרים
 משום דכשה"כ ניחא ליה נצילא:
 זא

שמרים בלא פקטים לא קשיא ^ההא דיהיב ליה
מיניה בניסן כי מדה דתשרי הא דיהיב ליה ^וזווי
בניסן כי מדה דינסן: **מתני'** ^זהמפקד חבית אצץ
בעלים מקום וטלטלה ונשתברה אם מתוך ידו
לצורכה פטור אם משהניחה נשברה בין לצורכו
לה הבעלים מקום וטלטלה ונשברה בין מתוך
לצורכו חייב לצורכה פטור: **גמ'** ^חהא מני רבי
^טלא בעינן דעת בעלים ^ידדתיא הגונב טלה
הכים למקום שגנב יחזיר דברי רבי ישמעאל

שהיתה במקום התורפה וקרוצה להשתצר: **אם משהניחה**
ללורכה בין שטלטלה ללורכו פטור. ובגמרא^א פריך מאי שנא
נשברה אף על פי שללורכו נטלה מתחלה פטור דאמר מ
חנם ופטור על אונסיה ואף על פי שלא הודיע לבע

דל תלפין ושיטת. כחי בשיתח וחי שקמה פשו תייסר: דל
המניח שפוי. של מ"ח שדרך הוא לחסר צבליעת הקנקן כדמין
יוציא לו שמות לין פשו לו לשכרו ארבע: ויאמר שמואל המשפך.
צדברים שיש בהם חיי נפש: אל ישפכר ואל ישפוט. אר
שמות ישפכר ולמה על ששפך רב

תא פשו ליה תריסר
לחור ארבעה^ה והאמר
ל ישתכר יותר על
ל שטמריא אי הכי נפיש
ורחיה דמי ברונייתא:
יניו יוציא לו שמרים
דלא בלע אמר רב
אמר אפילו תימא
עון טעון: ר"י אומר
ל לחבירו כל ימות
עליו לוג ומחצה
אביי כשתמצא לומר
ששמרים לדברי חכמים
לדברי רבי יהודה
היינו טעמא דמקבל
ויובי לך מי לא ערבי
לימא ליה אי ערבת
תא מאי אעביד ליה
בבעל הבית עסקינו
א ליה מדלא ערביה
רבי יהודה למעמיה
^אמכר לו את הצמד
מכר לו את הבקר
ר"י אומר הדמים

שאין למד נמכר במאמץ וזו אלה
 כמות שהוא עם הצמר מכרו לו:
 והנמים אומרים אין הנמים רחיים.
 אע"כ דלא שיה כולי האי אחולי אחליה
 לוקח לו יתר הדמים. ור"י לית ליה
 שיה מוחל מן הסתם אלא אם כן
 פייס: קצולו נמי לא מקבל. ערך
 חסרון השמרים א"כ מה משתכר ערך
 השכר כולו בשמרים: וזון וזין
 תגרא איקרי. בתמיה. משל הוא
 לאמר לשוטה לקח דמים וחזור
 ומכור בלא שכר ותיקרי תגר:
 אחד הלווקה ואחד המפקיד
 לפקטים. לוקח ומפקיד אחד הן
 לענין פקטים מורה אחת לשניהם:
 פקטים. פסולת הרעעיים
 האפין על פני השמן: לוקח מקבל
 פקטים. אם מכר לו שמן סתם
 יקבל ממנו שמן עם פקטים:
 לא אמרו שמן עבור אלא למוכר.
 לא אמרו הפסד עכירת השמן
 אלא למוכר: שהרי הלווקה מקבל
 עליו. לפחות ממאה לוגין לוג
 ומחלה מחמת שמרים לפיכך דריך
 ליתן לו שמן מווקק בלא פקטים:
 כי מדה דשפרי. כשער הדמים של
 תשרי שהוא בזול וסתם שמנים
 עכורים וקיבל עליו פקטים: הא
 דשקל מנייה גניסן כשער של ניסן.
 ביוקר דדך כל השמנים להיות
 מווקקין גניסן והלווקה סתם והמוכר
 סתם אין מוכר אלא מווקק:
 בתני' לא יחדו לו דעולים מקום.
 בבית שומר לאחד לו זית וזו השאלה:
 לאורכו. להשתמש בה: לאורכו.
 צריך

לה תשמישו הוסיפה במקום משתמר צין שטלטלה ממחלה יחדו מיוחד: 'גמ' (ט) מני. הא דקתני רישא דאם משהייתה חזירה הרי היא צרשות הצעלים כבתחלה ואינו עליה אלא לומר נטלתי והחזרתי היא השצה רבי ישמעאל היא כו'.

פריד

מסורת הש"ס

(א) ב"ב 5. מנחות עז,
(ב) נ"א וסדריא, (ג) ב"ב עז;
(ד) [ב"ב 5. מנחות עז.],
(ה) [לקמן מג:], (ו) ב"ק
קיש; (ז) [לקמן מא.],

[illegible]

(א) נראה ד"ל כדגרסי' בע"ז
(דף ס ע"א) דעד ברזא וכו'
מוטל אלו וכו' ועי' בערוך ערך
ברז.

(א) נראה ד"ל כדגרסי' בע"ז
(דף ס ע"א) דעד ברזא וכו'
מוטל אלו וכו' ועי' בערוך ערך
ברז.